

한국전력공사 상임감사위원

통보 요구

제 목 : [3] Change In Law(법률변경) 관련 적극적 보상협의 필요
소 관 부 서 : 베트남 응이손 법인
조 치 부 서 : 베트남 응이손 법인
내 용

1. 업무 개요

응이손 법인은 환경법 개정 등으로 인하여 법인에 재무적으로 부정적 또는 긍정적 영향을 줄 수 있는 석탄수입세, 석탄환적지 공유 수면 점용료 등에 대하여 MOIT(○▲부), EVN(○◆공사)등과 PPA 개정 등 보상 협의를 추진하여 왔다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-02-26 18:59:52

[표 1] 환경법 개정 등에 따른 Change In Law 대상

순번	구분	변경시기	주요 내용
1	환경법 개정	'19. 1.	(1) 오·폐수 및 배출가스 관련 의무설비 설치 추가
2		'18. 10	(2) 환경보호세(석탄수입세) 부과
3		'16. 1.	(3) 해상 석탄 환적관련 공유수면 점용료
4	국제협약(Marpol) 비준	'20. 1.	(4) 선박연료 배출기준 ¹⁾ 강화에 따른 석탄 수송료 증가

2. 관계 규정 및 판단기준

1) △□기구(IMO)의 선박 연료배출기준 강화(기준 3.5%이하 → 0.5%이하)에 따른 베트남 비준

MOIT와 체결한 BOT 계약서 22.11(Unchangeable Change In Law)에 따르면, 입찰일('11.7.28.) 이후 법률 변경으로 인하여 누적금액 1M.USD 이상의 재무적(부정적) 효과 발생 시 ① PPA(전력판매계약서)의 요금 조정, ② 사업 운영기간의 조정 ③ 기타 상호 합의된 방식으로 보상 ④ PPA의 요금 조정(①), 사업 운영기간의 조정(②) 그리고 (또는) 기타 합의된 방식으로 보상(③)을 조합하여 상호 협의 결정할 수 있도록 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 법인에서 MOIT, EVN 등 관련기관들과 Change In Law(법률변경)에 관련하여 협의한 내용을 살펴본 결과, 응이손 법인은 '22.6.21. MOIT로부터 아래 [표 2]와 같이 ②, ④에 대하여 계약변경 대상으로 인정받아 현재 EVN 등과 PPA 개정을 위하여 관련 업무 협의를 추진중이고, ①, ③에 대하여는 예산 부족 등의 사유로 협이가 지연되고 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 환경법 개정관련 Change In Law 협의 진행 현황

순번	Change In Law 대상	진행 현황
①	오·폐수 및 배출가스 관련 의무설비 설치비용	Change In Law(법률변경) 대상여부 협의 중
②	환경보호세(석탄수입세) 부과 비용	PPA 개정 중
③	해상 석탄환적지 공유수면 점유 사용료	Change In Law(법률변경) 대상여부 협의 중
④	선박연료 배출기준 강화에 따른 석탄 수송료 증가	PPA 개정 중

그러나, 상기 4건은 Change In Law(법률변경) 대상으로 법인은 환경보호세

등 환경법 개정에 따른 비용 등을 이미 부담하고 있으나, PPA 개정 지연으로 적절한 보상을 받지 못하고 있어 법인의 현금 흐름에 부정적인 영향을 줄 것으로 보여진다. 또한, MOIT와 협의 지연으로 인하여 적기에 청구 행위가 이루어지지 않아 지연이자 상당액의 손실 발생이 우려된다.

더욱이, 아래 [표 3]과 같이 향후 법인에서 부담해야 하는 금액이 96M. USD 에 이를 것으로 예상되므로 법인은 MOIT, EVN 등과 신속히 협의하여 PPA 개정을 조속히 마무리 할 필요가 있고, PPA 개정(요금 인상) 외 다른 보상방법 등을 적극적으로 협의하여 비용부담 리스크를 최소화 필요가 있다.

[표 3] 환경법 개정관련 납부금액 및 예상납부액

(단위 : USD mil.)

순번	구 분	재무적 영향	
		기납부금액 (납부월)	예상납부액 (누적, ~48년 까지)
1	오·폐수 및 배출가스 관련 의무 설비 추가	2.4 ('23. 5.)	-
2	석탄 수입세 신설	3.4 ('21. 3. ~)	65.0
3	석탄 환적관련 공유수면 점용료 신설	0.46 ('21. 5. ~)	4.1
4	해상 수송에 저유항유 사용 의무화에 따른 수송료	1.5 ('22. 8. ~)	24.7
총 4건		7.76	93.8

관련부서 의견

응이손 법인은 Change In Law 조항과 관련하여 MOIT 및 EVN 등과 지속적으로 협의하여 왔으나, 적기 재무준공, 사업관계 유지 필요성 및 예산 부족

등의 사유로 PPA 개정 등이 적기에 이루어지지 못하였다고 답변하였다.

그러나 BOT 계약서 등을 근거로 Entitlement(권한) 확보를 적극 추진하고, PPA 개정 및 기타 다른 보상방법 등으로 조속히 협의하여 법인의 현금흐름에 문제가 없도록 노력하겠다고 또한 답변하였다.

.

조치할 사항

베트남 응이손 법인장은 Change In Law 대상인 석탄수입세 등 4건에 대하여 MOIT 및 EVN 등과 적극적으로 업무협의를 시행하여 리스크를 최소화하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
3	통 보	-	-	베트남 응이손 법인	베트남 응이손 법인